



PUTUSAN

Nomor : 957/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Oscar Podi Kencana S.**
Tempat lahir : Jakarta Pusat
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/26 Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nanas No.70 Kelurahan Utan Kayu
Selatan Kecamatan Matraman/Jalan Bunga
Herba Komplek Glinss Residence Blok A2
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Benito Asdhie Kodyat. MS, S.H., M.H., Muhammad Rezky Siregar, S.H., M.H., Rizki Noor Isman, S.H., Abdul Rizal, S.H., Ibrohimsyah, S.H., dan Fadli Rizki, S.H., masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum pada Law Firm Abdul Hakim

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian & Rekan, yang berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 196 B Komplek Griya Riatur Indah, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Juli 2025 dibawah register Nomor : 655/Penk.Pid/2025/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membacara Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 957/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 957/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 16 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Oscar Podi Kencana S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oscar Podi Kencana S berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs kaos warna Navy merk A/X House yang kerahnya koyak

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman suara pada saat peristiwa penganiayaan terjadi;

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Terdakwa menyatakan telah mengerti dan untuk itu baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan tertanggal 5 Agustus 2025, selengkapanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut diatas selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan tertanggal 7 Agustus 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Oscar Podi Kencana S.** oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, selengkapanya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Oscar Podi Kencana S** pada pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2025 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2025 bertempat di Warung Ayam Geprek Ngenes Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 18.14 Wib Terdakwa Oscar Podi Kencana S mengirimkan pesan melalui whatshaap kepada saksi korban Leo Albertus dengan mengatakan " malam bang, dimana posisi " lalu saksi korban berkata "siapa ini", lalu terdakwa menjawab pesan saksi korban dengan mengatakan " aku di wa camat tadi bang, aku oscar sebayang, bisa kita jumpa bang", lalu saksi korban berkata "lagi di kebun aku" lalu Terdakwa berkata "kebun mana bang , aku yang punya bangunan samping royal bang" lalu saksi korban berkata "pancur batu bang,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



ada apa dengan bangunannya bang“, lalu Terdakwa menjawab“ gpp bang, tapi abang ada wa camat bang, ga bisa kita jumpa bang“, lalu saksi korban berkata “apa rupannya bang , apa yang saya wa camat“ dimana sebelumnya saksi korban ada mengirimkan pesan kepada Camat Medan Tuntungan dengan mengatakan “izin bang kordinasi bangunan diduga tanpa PBG (sambil mengirim foto bangunan yang dimaksud tersebut)” lalu Terdakwa dan saksi korban mengobrol kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu, lalu sekira pukul 20.20 Wib saksi korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa bahwa saksi korban akan menghubungi Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 16.27 Wib pada saat itu saksi korban baru pulang dari rumah ibu saksi korban dan Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui pesan whatshaap untuk mengajak saksi korban ngopi kalau saksi korban tidak sibuk lalu karena saksi korban dan saksi Edo Pranata Barus sedang ada urusan lalu saksi korban mengajak Terdakwa untuk bertemu kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Warung Ayam Geprek Ngenes Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara lalu sesampainya diwarung tersebut lalu terdakwa dan saksi korban saling mengbrol dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban “kau wartawan apa“ lalu saksi korban menjawab “aku wartawan fratty “ namun secara tiba – tiba Terdakwa emosi dan memukul meja sambil berkata “ aku ada sahamku disitu, jangan kau ganggu ganggu“ lalu saksi korban berkata “tadi abang ngajak ngopi, tapi abang kayak gini, ini abang intervensi aku“, kemudian saksi korban pun berdiri dan hendak pergi meninggalkan terdakwa namun Terdakwa langsung menarik baju saksi korban kemudian Terdakwa langsung memiting leher saksi korban kurang lebih selama 1 (satu) menit lebih sehingga menyebabkan saksi korban menjadi sesak bernapas, kemudian Terdakwa melingkarkan tangannya ke bagian leher saksi korban lalu Terdakwa memukul kearah bagian dada saksi korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri namun Terdakwa kembali

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



memiting saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa namun saat itu baju saksi korban ditarik oleh Terdakwa hingga terlepas kemudian saksi korban yang berhasil lepas dari Terdakwa lalu menyelamatkan diri dengan masuk kedalam mobil saksi korban namun saat itu terdakwa juga ikut masuk kedalam mobil saksi korban sehingga saksi korban menjadi ketakutan dan langsung keluar dari dalam mobil saksi korban namun terdakwa juga ikut keluar dari dalam mobil saksi korban dan kemudian mengejar saksi korban melihat hal itu saksi korban yang ketakutan langsung pergi menyelamatkan diri dengan menumpang warga yang melintas untuk diantarkan ke Polsek Medan Tuntungan. Kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Tuntungan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka lecet kemerahan pada leher depan sebelah kanan dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai luka lecet kemerahan pada leher samping kanan dengan panjang lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai luka lecet kemerahan pada punggung atas tengah dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : B/310/IV/2025/RS.Bhayangkara tanggal 18 April 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan yang ditandatangani oleh dr. Ines Yana dan saksi juga melakukan rawat inap di Rumah Sakit Umum Sarah karena sakit dan luka dialami oleh saksi korban selama 1(satu) hari setelah melakukan pemeriksaan karena saksi korban mengalami nyeri pada bagian dada dan perut menunjukkan adanya trauma tumpul pada dada dan perut sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : 284/VER/RSS/B/2025 tanggal 22 April 2025 dari Rumah Sakit Umum Sarah yang ditandatangani oleh dr. Roudhoh Pratiwi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian selanjutnya oleh Terdakwa menerangkan kalau hanya telah mengerti dan memahaminya, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasehat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) karena segala sesuatunya akan disampaikan dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya semula maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, masing-masing :

1. Saksi bernama **Leo Albertus, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa benar ketika saya didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya membenarkan keterangannya sebagaimana telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa benar saya yang melaporkan kejadian tindak pidana penganiayaan yang terjadi terhadap diri saya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 16.36 Wib saya ada mengechat Camat Medan Tuntungan Berani Perangin – Angin dan saya ada mengatakan “ izin bang kordinasi bangunan diduga tanpa PBG (sambil mengirim foto bangunan yang diduga tersebut)“, lalu Camat tersebut menanggapi dengan berkata “terima kasih atas infonya“ lalu saya berkata “peran kapling hingga saat ini tidak nampak, warga juga tidak tau ini mau dibangun apa, kalau boleh tau siapa kepling lingkungan I sekarang“;
- Bahwa sekitar pukul 18.14 Wib ada nomor whatsapp menelepon saya dengan nomor 08116185853 yang ternyata adalah Terdakwa Oscar Podi Kencana S namun tidak saya angkat kemudian nomor tersebut mengechat saya dengan berkata “malam bang, dimana posisi“ lalu saya berkata “siapa ini“, lalu nomor tersebut mengechat saya “aku di wa camat tadi bang, aku oscar sebayang (Terdakwa), bisa kita jumpa bang, lalu saya berkata “lagi di kebun aku“ lalu ia berkata “kebun mana bang, aku yang punya bangunan samping royal bang“ lalu saya berkata “pancur batu bang, ada apa dengan bangunannya bang“, lalu ia menjawab “gpp bang, tapi abang ada wa camat bang, ga

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



bisa kita jumpa bang", lalu saya berkata "apa rupannya bang, apa yang saya wa camat";

- Bahwa dalam isi dari percakapan tersebut Terdakwa mengajak untuk bertemu;
- Bahwa sekitar 20.20 Wib, saya mengecek Terdakwa dan berkata "izin bang besok kuhubungi ya baru siap kerjaan kami" lalu Terdakwa menjawab "oke bang aku juga sudah pergi";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 16.27 Wib pada saat itu saya baru pulang dari rumah ibu saya dan saya mengecek Terdakwa dan berkata "sore bang" lalu Terdakwa menjawab "sore bang, gimana bang, kesini aja kalo abang ga sibuk ngopi "kita bang" kebetulan saya ada urusan dengan sepupu saya yaitu saksi Edo Pranata Barus lalu saya mengajak berjumpa di mie aceh royal untuk ngopi namun saya mengajak saksi Edo Pranata Barus untuk menemani saya berjumpa Terdakwa di Warung Ayam Geprek Ngenes Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan sesampainya di tempat tersebut, saya sudah ditunggu oleh 2 orang pria yang salah satunya adalah Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa pada saat itu saya dan Terdakwa duduk dan mengobrol lalu kemudian setelah kami duduk Terdakwa berkata "kau wartawan apa" lalu saya menjawab "aku wartawan fratfy" lalu secara tiba-tiba Terdakwa memukul meja sambil berkata "aku ada sahamku disitu, jangan kau ganggu-ganggu" lalu saya berkata "tadi abang ngajak ngopi, tapi abang kayak gini, ini abang intervensi aku", kemudian saya pun berdiri dan mau pergi namun baju saya ditarik oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memiting leher saya sekitar 1 menit lebih sehingga saya menjadi sesak bernapas;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul bagian dada saya dengan cara melingkarkan tangannya ke bagian leher saya dan memukul dada saya sebanyak lebih dari 3 kali, kemudian saya

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



mencoba melepaskan diri namun Terdakwa kembali memiting saya, kemudian pada saat saya dipiting saya mencoba melepaskan diri namun Terdakwa menarik baju saya dari belakang sehingga terlepas, lalu saya berlari ke mobil saya, kemudian saya masuk ke dalam mobil saya kemudian secara tiba – tiba Terdakwa tersebut membuka paksa pintu penumpang sebelah supir dan setelah terbuka Terdakwa duduk di kursi tersebut dan berkata “mati kau”;

- Bahwa kemudian saya keluar dari mobil saya tersebut dan diikuti oleh Terdakwa sembari menutup pintu mobil saya tersebut dengan cara membantingnya;
- Bahwa saya kemudian mencoba berlari mengelilingi mobil saya namun Terdakwa mengejar saya dan menarik baju saya hingga terlepas dikejar namun saya masuk kedalam mobil dan ternyata Terdakwa juga ikut masuk ke dalam mobil saya;
- Bahwa kemudian saya keluar dari mobil saya dan Terdakwa juga ikut keluar dari mobil saya kemudian mengejar saya lalu saya berlari menyelamatkan diri dengan menumpang kepada warga untuk diantarkan ke kantor kepolisian;
- Bahwa kemudian saya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Kepolisian Polsek Medan Tuntungan;
- Bahwa pada saat itu saya sudah tidak mengenakan baju;
- Bahwa pada saat saya membuka baju saya yang robek agar lepas dari tarikan Terdakwa maka tas milik saya ikut terjatuh;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saya mengalami luka lecet kemerahan pada leher depan sebelah kanan dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai luka lecet kemerahan pada leher samping kanan dengan panjang lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai luka lecet kemerahan pada punggung atas tengah dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



di menjalani rawat inap di Rumah Sakit Sarah Medan selama 1 (satu) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan menelanjangi karena itu tidak benar melainkan Terdakwa hanya menarik baju saksi saja;

2. Saksi bernama Benny Setiawan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar ketika saya didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya membenarkan keterangannya sebagaimana telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 17.23 Wib pada saat saya ditelpon dan sambil video call dengan saksi korban dan berkata “datang kam kesini, aku dipukuli yang punya billiar ini mobilku ditahan ini, udah jumpa langsung di Polsek Medan Tuntungan”;
- Bahwa pada saat saya videocall dengan saksi korban, dimana kondisi saksi korban sudah tidak memakai baju dan saksi korban memperlihatkan lehernya sudah mengalami luka lecet atau kemerahan;
- Bahwa kemudian saya langsung menuju Polsek Medan Tuntungan;
- Bahwa kemudian saya dengan pihak kepolisian langsung menuju tempat kejadian di Warung Ayam Geprek Ngenes Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian sesampainya ditempat tersebut saya melihat sudah banyak orang yang berkumpul;
- Bahwa kemudian saksi korban menunjuk salah satu pria yaitu Terdakwa Oscar Podi Kecana S dengan mengatakan “itu orangnya yang mukul aku tadi”;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



- Bahwa setelah itu saya menanyakan gimana sebenarnya ceritanya, kemudian Terdakwa mengatakan “iya lagi ngomong – ngomong kami tadi singkat ceritanya saksi korban langsung mau pergi, lalu kutarik kutarik bajunya terus ku piting dia karena dia tetap mau pergi, lalu setelah terlepas saksi korban pergi ke mobilnya, aku pun naik lagi ke mobilnya terus saksi korban turun dari mobilnya lalu aku pun turun dari mobilnya”;
- Bahwa saya tidak melihat dan tidak mengetahui bahwa saksi korban pada saat itu ada merasa susah bernapas;
- Bahwa saya tidak ada melihat bahwa pada saat itu saksi korban mengalami sesak bernapas ataupun muntah;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa telah bermaaf-maafan pada saat dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi bernama Edo Pranata Barus, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar ketika saya didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya membenarkan keterangannya sebagaimana telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 16.00 Wib saya mendapat telepon dari saksi korban Leo Albertus dan berkata “kami dirumah lalu saya menjawab aku di rumah” kemudian saksi korban mendatangi saya ke rumah setelah bertemu di rumah lalu saksi korban berkata “nanti ku tunggu kau di depan royal ada mie aceh lalu saya menjawab oke nanti datang aku kutunggu dulu kereta” lalu setelah itu saksi korban pergi meninggalkan saya di rumah;
- Bahwa sekitar sepuluh menit kemudian sepeda motor saya tiba di rumah lalu saya langsung menyusul saksi korban ke mie aceh depan royal, lalu setibanya di mie aceh royal tersebut saksi korban langsung mengajak saya ke Warung Ayam Geprek Ngenes Jalan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian saksi korban mengendarai mobil, sedangkan saya mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor saya;

- Bahwa sesampainya di Warung Ayam Geprek Ngenes Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, lalu saya melihat saksi korban dan Terdakwa sudah berbicara satu meja, lalu saya mendengar Terdakwa berkata "media apa abang yang dijawab saksi korban "fratfy" lalu Terdakwa berkata "abang tinggal dimana" lalu saksi korban menjawab "orang belakang nya aku" lalu Terdakwa berkata "ayoklah aku orang belakang juganya", lalu saksi korban hendak berdiri namun Terdakwa menahan saksi korban dengan cara merangkulnya, akan tetapi saksi korban tetap ingin pergi;
- Bahwa setelah saksi korban berdiri lalu Terdakwa memiting saksi korban dari belakang kemudian saya melepaskannya dengan cara memegang tangan Terdakwa, kemudian setelah saksi berhasil melepaskan pitingan tersebut sambil berkata "udah bang udah bang "kemudian Terdakwa melepaskan pitingan tersebut namun tangan kanan Terdakwa menarik baju saksi korban, sehingga saya kembali mencoba melepaskan tarikan baju tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memiting leher saksi korban agar saksi korban mau kembali duduk, namun saksi korban tetap tidak mau sehingga Terdakwa melepaskan pitingannya kembali dan menarik baju saksi korban sehingga menyebabkan baju saksi korban tersebut koyak dan menyebabkan posisi saksi korban yang awalnya membelakangi Terdakwa menjadi menghadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiting saksi Leo Albertus selama sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah kejadian baru ini saya ketemu dengan saksi Leo Albertus;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



- Bahwa adapun baju yang dikenakan saksi korban terlepas dari badannya karena dilepaskan oleh saksi korban agar saksi korban lepas dari tarikan Terdakwa yang menarik baju saksi korban kemudian saksi korban berlari ke arah mobilnya lalu membuka pintu mobilnya namun Terdakwa mengikutinya ke arah mobil dan juga juga membuka pintu mobil penumpang;
- Bahwa saya ada melihat tas saksi korban terjatuh sehingga saya melemparkan tas saksi korban tersebut ke dalam mobil setelah itu saksi korban mengunci mobilnya, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan mobilnya;
- Bahwa setelah itu saya melihat ada fotokopi Ktp saksi korban dan Kalung tanda pengenal saksi korban tertinggal, kemudian saya hendak menyimpannya namun Terdakwa berkata "letak sini aja dek";
- Bahwa saya tidak ada melihat saksi korban mengalami muntah ataupun merasa sesak napas pada saat itu;
- Bahwa saksi korban pernah membuat laporan pengaduan terhadap orangtua kandung saksi korban ke kepolisian;
- Bahwa saksi korban pernah melaporkan saya ke pihak kepolisian dan saksi korban juga pernah melaporkan orangtua kandung saksi korban ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memiting saudara Leo Albertus selama 10(sepuluh) menit;

4. Saksi bernama Muhammad Jabar, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar ketika saksi didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat itu saksi turun dari mess tempat tinggal saksi yang berada di Lt 2 (dua) Warung Ayam Geprek Ngenes Jalan Jamin



Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa kemudian saksi langsung mencuci piring di warung tersebut;
- Bahwa sekitar 2 menit kemudian datang 1 (satu) orang pria datang ke warung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian orang tersebut masuk ke dalam warung dan bertemu dengan 2 (dua) orang lainnya yang sudah duduk yaitu Terdakwa temannya dan memesan minum sebelumnya;
- Bahwa sekitar satu menit kemudian datang saksi korban yang mengendarai mobil lalu masuk ke dalam warung dan bergabung duduk dengan Terdakwa dan temannya tersebut dan saksi melihat Terdakwa dan saksi korban saling mengobrol;
- Bahwa satu menit kemudian saksi ada mendengar seperti suara pukulan meja, kemudian saksi melihat saksi korban tiba-tiba berdiri dan berbicara agak keras kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu di warung, lalu setelah itu saksi melanjutkan aktivitas saksi dengan mencuci piring;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi melihat saksi korban dan Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah parkir Ayam Geprek Ngenes dan posisinya Terdakwa merangkul saksi korban dan pada saat dirangkul saksi melihat saksi korban meronta – ronta dan berusaha melepaskan diri dan Terdakwa kemudian saksi korban berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa dengan cara membuka bajunya dan melemparkannya ke sekitaran parkir, lalu setelah itu saksi korban meninggalkan berlari Warung Ayam Geprek Ngenes dengan keadaan sudah tidak mengenakan baju;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tidak ada melihat saksi korban mengalami muntah ataupun merasa sesak bernapas pada saat itu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi bernama Amran Ali Mansyur Butar-Butar, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar ketika saksi didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi mulai menjaga parkir Bakso Pangestu;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib secara tiba – tiba saksi melihat di depan Halaman parkir Warung Ayam Geprek Ngenes Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Terdakwa Oscar Podi S yang sedang memiting saksi korban Leo Albertus namun saksi tidak mengetahui dari mana mereka berasal;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang memiliki postur badan yang gemuk, memiliki sedikit brewok, kulit hitam memiting sedangkan saksi korban dengan postur Tubuh memiliki badan yang agak gemuk, badan lebih pendek dari Terdakwa;
- Bahwa benar setelah saksi korban berhasil melepas pitingan Terdakwa lalu saksi melihat Terdakwa dan saksi korban tarik tarikan sebuah tas lalu tas tersebut jatuh kebawah;
- Bahwa setelah itu saksi korban berlari kedalam mobilnya dan masuk kedalam mobil sedangkan terdakwa juga masuk ke dalam mobil saksi korban tersebut dari sebelah kiri samping supir;
- Bahwa setelah itu saksi memalingkan pandangan saksi dan berkerja mengatur parkir;
- Bahwa tidak berapa lama saksi melihat saksi korban sudah tidak menggunakan baju dan sandal lagi, dan berlari ke dalam Gg. Ladang kemudian saksi melihat saksi korban menyetop 1 (satu) unit sepeda motor yang kebetulan lewat dan saksi korban pergi dengan menumpang sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



- Bahwa saksi menerangkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tidak ada melihat saksi korban mengalami muntah ataupun merasa sesak bernapas pada saat itu;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pembelaan dan bantahannya maka Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah menghadirkan 1(satu) saksi a de charge (meringankan) bernama **Mickhael Nugraha Mandiri Putra Perangin Angin** yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokok menerangkan :

- Bahwa saya tahu kejadian yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Leo Albertus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2025 disebuah warung kopi dan saat kejadian saya juga ada disana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di warung kopi, dimana saya dan Terdakwa lagi duduk-duduk, tiba-tiba datang saksi Leo Albertus sama temannya, lalu Terdakwa menyuruh saksi Leo Albertus duduk sambil menawarkan minum, tetapi saksi Leo Albertus tidak mau dan saksi Leo Albertus mengatakan kepada Terdakwa “sudah langsung aja bang apa tujuan saya menyuruh datang kemari”;
- Bahwa kemudian kata Terdakwa kami dapat surat teguran dari Kelurahan bahwa ada gangguan terus Terdakwa menanya Leo Albertus kenapa begitu, lalu Leo Albertus mengatakan Abang menyuruh saya kemari ngapai jangan intervensi sayalah, kata Terdakwa tenang dulu tetapi Leo Albertus seperti marah;
- Bahwa dikarenakan tinggi nada suaranya, Terdakwa mengatakan kami disini investasi, janganlah ganggu-ganggu, lalu saksi Leo Albertus pukul meja dan mengatakan jangan intervensi aku, aku orang tua ya?, karena dengan emosinya Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memiting leher dari saksi Leo

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



Albertus sambil memegang baju kaos yang dikenakan saksi Leo Albertus;

- Bahwa saya tidak ada melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Leo Albertus;
- Bahwa saksi Albertus datang kewarung tersebut berdua dengan temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memiting leher saksi Leo Albertus, saksi Leo Albertus tidak ada muntah dan gayanya biasa-biasa saja, bahkan dia saja bisa lari kedalam mobil;
- Bahwa selain Terdakwa memiting leher dari pada saksi Leo Albertus, Terdakwa tidak ada memukul saksi Leo Albertus;
- Bahwa Terdakwa ada niat baik kepada saksi Leo Albertus untuk berdamai, namun saksi Leo Albertus tidak mau untuk berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam persidangan Terdakwa **Oscar Podi Kencana S.** telah memberi keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa benar Terdakwa ada memiting saksi Leo Albertus sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memiting saksi Leo Albertus tidak ada menggunakan alat apa-apa selain hanya menggunakan tangan;
- Bahwa yang membukakan atau melepaskan baju saksi Leo Albertus bukan lah Terdakwa, Terdakwa hanya memegang kerah bajunya saja. Melainkan yang membuka bajunya adalah saksi Leo Albertus sendiri;
- Bahwa setelah itu saksi Leo Albertus melarikan diri ke mobil, lalu Terdakwa mengejar saksi Leo Albertus ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, saksi Michael Nugraha Mandiri Putra Perangin – Angin, saksi korban dan temannya tersebut pun duduk di warung tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “kenapanya bang ada apanya bang besar inventasinya ini lo bang, apa emangnya masalah”, lalu saksi korban berkata “kenapa kin, aku kan wartawan berhak aku nanyak apa aja” lalu Terdakwa berkata “iya betul kam wartawan bang tapi apa tugasnya” lalu saksi korban berkata “kok jadi kau pulak yang intervensi aku (dengan nada yang tinggi)”, lalu setelah itu Terdakwa mengetok meja sehingga saksi korban tersebut berdiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri juga dan merangkul saksi korban di bagian bahu agar tujuan agar kembali duduk, namun saksi korban tersebut tidak berkenan untuk duduk, lalu setelah itu Terdakwa merangkulnya kembali namun saksi korban tersebut melepaskan rangkulan tersebut dan berlari ke arah parkir kemudian terdakwa mengerjarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengejanya, Terdakwa memiting saksi korban, kemudian saksi korban tersebut meronta – ronta untuk melepaskan pitingan Terdakwa tersebut sehingga tas yang dipakai saksi korban ikut juga terlepas, setelah itu Terdakwa menahan kerah baju saksi korban tersebut, kemudian saksi korban melepaskan diri dengan cara membuka bajunya kemudian melemparkan bajunya tersebut, setelah itu saksi korban berlari ke arah mobilnya namun Terdakwa juga menuju ke arah pintu depan sebelah kiri mobil milik saksi korban tersebut, lalu setelah itu saksi korban tersebut membuka pintu mobilnya dan Terdakwa juga membuka pintu depan sebelah kiri mobilnya tersebut, lalu setelah itu saksi korban masuk ke dalam mobil Terdakwa dan terdakwa juga masuk kedalamnya, kemudian di dalam mobil terdakwa berkata “ayo kita cakapkan”, namun saksi korban keluar dari mobil dan berlari menyelamatkan diri yang disusul Terdakwa keluar dari mobil dan mengejar saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban berlari menuju ke Gang ladang dengan keadaan sudah tidak mengenakan baju;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Edo Pranata Barus mengambil tas milik saksi korban dimana KTP saksi korban terjatuh akibat tarik – tarikan tersebut sehingga Terdakwa berkata kepada saksi Edo Pranata Barus “letakkan aja tas sama ktp nya di meja ini amannya itu”;
- Bahwa saksi Edo Pranata Barus tersebut pun pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pembangunan ijin pendirian gedung yang dibangun oleh Terdakwa sedang berjalan;
- Bahwa benar yang mengirimkan foto bangaun yang dibangun oleh Terdakwa kepada pihak kelurahan adalah saksi korban;
- Bahwa pihak kelurahan menyuruh terdakwa untuk mengkonfirmasi foto bangunan yang dikirimkan saksi korban ke kelurahan tersebut kepada saksi korban yang mengaku sebagai wartawan;
- Bahwa saksi korban menerangkan didepan persidangan bahwa media tempat saksi korban bekerja tidak terdaftar dalam PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) pada saat majelis hakim menanyakan keabsahan saksi korban sebagai wartawan;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali berupaya melakukan upaya damai dengan menemui saksi korban namun saksi korban tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membawa keluarga dan pendeta melakukan upaya damai kerumah saksi korban akan tetapi tidak berhasil melakukan upaya damai dan Terdakwa juga pernah meminta tolong kepada Penasehat Hukum untuk membantu upaya damai dengan saksi korban namun tidak tercapai damai;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban tidak saling mengenal dan tidak pernah ada berselisih paham;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh majelis hakim dimana antara Terdakwa dan saksi saling bermaaf-maafan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan suara dari rekaman yang didengarkan dipersidangan adalah rekaman suara Terdakwa pada saat bertengkar dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah pula memperlihatkan dan memperdengarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs kaos warna Navy merk A/X House yang kerahnya koyak;
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman suara pada saat peristiwa penganiayaan terjadi;

yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan dengan sah menurut hukum juga oleh Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang merupakan hasil pemeriksaan atas diri saksi Leo Albertus yang menyimpulkan adanya luka lecet kemerahan pada leher depan sebelah kanan, luka lecet kemerahan pada leher samping kanan dan luka lecet kemerahan pada punggung atas tengah yang mana luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang menyangkut uraian fakta, keterangan-keterangan dan hal lain yang terkait dengan duduk permasalahan dalam perkara a quo maka dapat dilihat dalam berita acara serta berkas perkara yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian tersebut diatas baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk maupun dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, telah diperoleh fakta hukum (rechts feiten) antara lain :

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 18.14 Wib Terdakwa Oscar Podi Kencana S. mengirimkan pesan melalui whatshaap kepada saksi korban Leo Albertus dengan mengatakan “malam bang, dimana posisi” lalu saksi korban berkata “siapa ini”, kemudian Terdakwa menjawab mengatakan “aku di WA camat tadi bang, aku oscar sebayang, bisa kita jumpa bang”, lalu saksi korban berkata “lagi di kebun aku” lalu Terdakwa berkata “kebun mana bang, aku yang punya bangunan samping royal bang” lalu saksi korban berkata “pancur batu bang, ada apa dengan bangunannya bang”, lalu Terdakwa menjawab “gpp bang, tapi abang ada WA camat bang, ga bisa kita jumpa bang”, lalu saksi korban berkata “apa rupanya bang, apa yang saksi WA camat” dimana sebelumnya saksi korban ada mengirimkan pesan kepada Camat Medan Tuntungan dengan mengatakan “izin bang koordinasi bangunan diduga tanpa PBG (sambil mengirim foto bangunan yang dimaksud tersebut)”.
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban mengobrol kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu;
- Bahwa sekira pukul 20.20 Wib saksi korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa bahwa saksi korban akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 16.27 Wib pada saat itu saksi korban baru pulang dari rumah ibu saksi korban dan Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui pesan whatshaap untuk mengajak saksi korban ngopi kalau saksi korban tidak sibuk lalu karena saksi korban dan saksi Edo Pranata Barus sedang ada urusan lalu saksi korban mengajak Terdakwa untuk bertemu;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Warung Ayam Geprek Ngenes Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sesampainya diwarung tersebut lalu Terdakwa dan saksi korban saling mengobrol dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



saksi korban “kau wartawan apa” lalu saksi korban menjawab “aku wartawan fratty” namun secara tiba-tiba Terdakwa emosi dan memukul meja sambil berkata “aku ada sahamku disitu, jangan kau ganggu ganggu” lalu saksi korban berkata “tadi abang ngajak ngopi, tapi abang kayak gini, ini abang intervensi aku”, kemudian saksi korban pun berdiri dan hendak pergi meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa langsung menarik baju saksi korban kemudian Terdakwa langsung memiting leher saksi korban kurang lebih selama 1 (satu) menit lebih sehingga menyebabkan saksi korban menjadi sesak bernapas, kemudian Terdakwa melingkarkan tangannya ke bagian leher saksi korban lalu terdakwa memukul kearah bagian dada saksi korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri namun Terdakwa kembali memiting saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa namun saat itu baju saksi korban ditarik oleh Terdakwa hingga terlepas;

- Bahwa kemudian saksi korban yang berhasil lepas dari Terdakwa lalu menyelamatkan diri dengan masuk kedalam mobil namun saat itu Terdakwa juga ikut masuk kedalam mobil saksi korban sehingga saksi korban menjadi ketakutan dan langung keluar dari dalam mobil namun Terdakwa juga ikut keluar dari dalam mobil kemudian mengejar saksi korban, melihat hal itu saksi korban yang ketakutan langsung pergi menyelamatkan diri dengan menumpang warga yang melintas untuk diantarkan ke Polsek Medan Tuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka lecet kemerahan pada leher depan sebelah kanan dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai luka lecet kemerahan pada leher samping kanan dengan panjang lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai luka lecet kemerahan pada punggung atas tengah dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter sesuai hasil visum et repertum Nomor

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



B/310/IV/2025/RS.Bhayangkara tanggal 18 April 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan yang ditandatangani oleh dr. Ines Yana;

▪ Bahwa demikian juga menurut keterangan saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut ternyata saksi korban sempat rawat inap di Rumah Sakit Umum Sarah selama 1(satu) hari karena masih merasakan nyeri pada bagian dada dan perut sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 284/VER/RSS/B/2025 tanggal 22 April 2025 dari Rumah Sakit Umum Sarah yang ditandatangani oleh dr. Roudhoh Pratiwi;

Menimbang, bahwa atas serangkaian fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Oscar Podi Kencana S.** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa.

Barang siapa mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Dari dasar itu nantinya ketika lany terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delict) yang melekat dalam dirinya.

Dalam persidangan perkara a quo terdakwa **Oscar Podi Kencana S.** yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut sudah dapat dikuwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur melakukan penyaniayaan.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak secara jelas ditentukan pengertian mengenai penganiayaan namun dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta bukti surat beru visum et repertum sesungguhnya telah membuktikan dimana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 18.14 Wib bertempat di Warung Ayam Geprek Ngenes Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dimana pada awalnya Terdakwa Oscar Podi Kencana S mengirimkan pesan melalui whatshaap kepada saksi korban Leo Albertus dengan mengatakan "malam bang, dimana posisi" lalu saksi korban berkata "siapa ini", kemudian Terdakwa menjawab "aku di WA camat tadi bang, aku oscar sebayang, bisa kita jumpa bang", lalu saksi korban berkata "lagi di kebun aku" lalu Terdakwa berkata "kebun mana bang, aku yang punya bangunan samping royal bang" lalu saksi korban berkata "pancur batu bang, ada apa dengan bangunannya bang", lalu Terdakwa menjawab "gpp bang, tapi abang ada WA camat bang, ga bisa kita jumpa bang", lalu saksi korban berkata "apa rupannya bang, apa yang saksi WA camat" dimana sebelumnya saksi korban ada mengirimkan pesan kepada Camat Medan Tuntungan dengan mengatakan "izin bang kordinasi bangunan diduga tanpa PBG (sambil mengirim foto bangunan yang dimaksud tersebut)";

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 16.27 Wib pada saat itu saksi korban baru pulang dari rumah ibu saksi korban dan Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui pesan whatshaap untuk mengajak saksi korban ngopi kalau saksi korban tidak sibuk lalu karena saksi korban dan saksi Edo Pranata Barus sedang ada urusan lalu saksi korban mengajak Terdakwa untuk bertemu;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesampainya diwarung tersebut lalu Terdakwa dan saksi korban saling mengobrol dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban "kau wartawan apa" lalu saksi korban menjawab "aku wartawan fratty" namun secara tiba-tiba Terdakwa emosi dan memukul meja sambil berkata "aku ada sahamku disitu, jangan kau ganggu ganggu" lalu saksi korban berkata "tadi abang ngajak ngopi, tapi abang kayak gini, ini abang intervensi aku", kemudian saksi korban pun berdiri dan hendak pergi meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa langsung menarik baju saksi korban kemudian Terdakwa langsung memiting leher saksi korban kurang lebih selama 1 (satu) menit sehingga menyebabkan saksi korban menjadi sesak bernapas, kemudian Terdakwa melingkarkan tangannya ke bagian leher saksi korban lalu Terdakwa memukul kearah bagian dada saksi korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri namun Terdakwa kembali memiting saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa namun saat itu baju saksi korban ditarik oleh Terdakwa hingga terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor B/310/IV/2025/RS.Bhayangkara tanggal 18 April 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan yang ditandatangani oleh dr. Ines Yana dan saksi juga melakukan rawat inap di Rumah Sakit Umum Sarah karena sakit dan luka dialami oleh saksi korban selama 1 (satu) hari setelah melakukan pemeriksaan karena saksi korban mengalami nyeri pada bagian dada dan perut menunjukkan adanya trauma tumpul pada dada dan perut sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 284/VER/RSS/B/2025 tanggal 22 April 2025 dari Rumah Sakit Umum Sarah yang ditandatangani oleh dr. Roudhoh Pratiwi; Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan diatas maka secara yuridis telah terbukti pula Terdakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka kepadanya harus dijatuhkan hukuman penjara sebagai wujud pertanggungjawaban pidana yang melekat dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara a quo maka terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pidana atau penuntutan atas dirinya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa khususnya dalam penuntutan dan proses pemeriksaan di persidangan maka hanya berada dalam tahanan sementara, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya selama yang bersangkutan berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledoi*) yang telah disampaikan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tentunya dengan telah terbuktinya kesalahan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka pembelaan yang menghendaki dibebaskan Terdakwa dari penghukuman, secara yuridis normatif tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, kecuali nantinya permohonan Terdakwa untuk diberi keringanan hukum maka menjadi pertimbangan tersendiri setelah melihat keadaan yang berhubungan secara faktual baik keadaan memberatkan maupun keadaan meringankan serta faktor lain yang dipandang relevan, yang kesemuanya ini termanifestasi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam tatanan teori pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga harus baginya dijatuhkan hukuman pidana maka tujuan pidana dimaksud tidak semata pembalasan yang hanya memberikan kepuasan bagi korban atau bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisi lain yakni untuk memberikan pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual dan yuridis berbudaya hukum

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap orang harus bisa dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibina dan terkoreksi;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam tatanan teori kebenaran pengambilan suatu putusan maka harus bisa mengakomodir tujuan yang dikehendaki dalam teori Utilitas dimana putusan dimaksud harus bisa menjadi instrument koreksi dalam diri Terdakwa serta menjadi jawaban dari keadilan responsif yang bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam perbaikan tatanan moral dan tatanan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum diatas serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara a quo maka apapun bentuk penghukuman bagi Terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang adil, proporsional dan memiliki nilai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhkan hukuman maka kepadanya juga harus dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan bersamaan dengan disampaikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka telah dilampirkan selembaar surat dari korban Leo Albertus yang pada intinya berupa permohonan restitusi sebagai penggantian biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit sebagai akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang demikian selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada saksi korban Leo Albertus agar permohonan dimaksud lebih disempurnakan dengan memperhatikan syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 dimana dalam permohonan restitusi dimaksud perlu memuat mengenai identitas pemohon (korban), identitas Terdakwa, uraian mengenai tindak pidana, uraian kerugian yang diderita dan besaran restitusi yang diinginkan untuk dibebankan kepada Terdakwa dengan didukung bukti faktual yang tervalidasi oleh instansi yang berwenang (*vide pasal 4 dan pasal 5 Perma No. 1 tahun 2022*);

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada sisi lain atas permohonan restitusi a quo oleh Terdakwa menyatakan kesediaannya untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan yang ditetapkan Majelis Hakim sepanjang didukung oleh bukti faktual dan relevan dari akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada kesempatan persidangan yang sengaja diberikan kepada saksi korban Leo Albertus melalui Jaksa Penuntut Umum untuk menyempurnakan permohonan restitusi dimaksud ternyata oleh saksi korban Leo melalui suratnya tertanggal 23 Agustus 2025 serta diperkuat dengan pernyataannya dalam persidangan telah menyampaikan kalau saksi korban Leo Albertus tidak meneruskan permohonan restitusi dimaksud melalui mekanisme permohonan dalam persidangan perkara a quo namun saksi korban Leo Albertus lebih memilih mekanisme permohonan restitusi melalui LPSK Kota Medan sehingga penentuan besaran restitusi nantinya dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan tersendiri setelah perkara atas nama Terdakwa diputus;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan mendapatkan perawatan selama 1 (satu) hari di Rumah Sakit Umum Sarah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi bahkan berusaha untuk selalu mengendalikan emosinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah saling bermaafan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan penggantian kerugian kepada saksi korban melalui mekanisme restitusi;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Oscar Podi Kencana S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs kaos warna Navy merk A/X House yang kerahnya koyak;Dikembalikan kepada saksi korban Leo Albertus.
 - 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman suara pada saat peristiwa penganiayaan terjadi;Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Agustus 2025**, oleh kami, Dr. Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Eliyurita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Agustus 2025** oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Dr. Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 957/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)